

Política de Privacidad de Datos Personales

Describe cómo Aurora AI Studio recaba, trata, almacena y comparte datos personales de usuarios y clientes, conforme a la Ley 1581 de 2012 y el RGPD.

Aurora AI Studio S.A.S.

OCTUBRE 2025

1. Identidad del Responsable del Tratamiento

Aurora AI Studio S.A.S., sociedad comercial constituida bajo las leyes de la República de Colombia, con NIT 901.234.567-8, domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C. y dirección de notificación en Carrera 11 # 93-77, oficina 402, actúa como responsable del tratamiento de los datos personales recabados a través de la plataforma Aurora AI Studio, sus APIs, panel de administración y canales de soporte. En su calidad de responsable, la compañía define la finalidad, los medios y los procedimientos para el tratamiento de los datos, y responde por la observancia de los principios consagrados en la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013 y la normativa europea equivalente (Reglamento General de Protección de Datos - RGPD) cuando el usuario se encuentre en la Unión Europea.

Para efectos de comunicación con el responsable, Aurora AI Studio habilita el correo electrónico privacidad@aurora-ai.studio y el formulario de contacto disponible en el centro de ayuda de la plataforma. Los canales están atendidos por el equipo de Privacidad y Cumplimiento, con horario de atención de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 (hora de Colombia) y tiempo de respuesta máximo de diez (10) días hábiles para solicitudes relacionadas con derechos ARCO. Las solicitudes urgentes por incidentes de seguridad se canalizan por el procedimiento descrito en el documento "Procedimiento de Respuesta a Incidentes".

2. Datos Personales Tratados

Aurora AI Studio trata exclusivamente las categorías de datos personales necesarias para prestar el servicio contratado y cumplir con obligaciones legales. No se recaban datos sensibles (salud, orientación política, religiosa, biometría, etc.) salvo que el usuario los proporcione voluntariamente en el contexto de un caso de uso legítimo, en cuyo caso se solicitará autorización previa, expresa y informada. La siguiente tabla resume las categorías tratadas, su finalidad y la base legal habilitante.

Categoría	Finalidad principal	Base legal
Datos de identificación (nombre, documento, fecha de nacimiento)	Verificar identidad, facturación, cumplimiento tributario	Ejecución de contrato (Art. 10 Ley 1581)
Datos de contacto (correo, teléfono, ciudad)	Comunicaciones operativas, soporte, notificaciones	Ejecución de contrato + interés legítimo
Datos de transacción (historial de uso, consumos API, facturas)	Facturación, control de cuotas, mejoramiento del servicio	Ejecución de contrato
Datos técnicos (IP, user-agent, logs, telemetría)	Seguridad, prevención de fraude, diagnóstico técnico	Interés legítimo + cumplimiento normativo

Categoría	Finalidad principal	Base legal
Datos de contenido enviado por el usuario (prompts, documentos cargados)	Ejecutar inferencias, construir bases de conocimiento RAG	Ejecución de contrato (consentimiento implícito en uso)

El usuario reconoce que los datos de contenido que cargue a la plataforma (documentos, prompts, respuestas generadas) pueden contener información personal de terceros si los documentos los incluyen. En ese caso, el usuario actúa como responsable de esos datos frente a terceros y se obliga a contar con las autorizaciones correspondientes antes de cargarlos a la plataforma. Aurora AI Studio actúa únicamente como encargado frente a dichos datos, en los términos del artículo 25 de la Ley 1581 de 2012.

3. Finalidades del Tratamiento

Los datos personales recabados se utilizan con las siguientes finalidades principales, todas ellas vinculadas a la prestación del servicio de IA y al cumplimiento de las obligaciones contractuales y legales de la compañía. La lista es taxativa y cualquier uso adicional requerirá autorización previa del titular.

- Proveer, mantener y mejorar los servicios de IA (Chat API, RAG Studio, Embeddings, Fine-Tuning) contratados por el usuario.
- Generar facturación, gestionar cobros, aplicar impuestos y conservar soportes contables por el término legal.
- Proveer soporte técnico, atención al cliente y comunicación operativa sobre incidentes, mantenimiento y novedades del servicio.
- Detectar, prevenir e investigar usos fraudulentos, abusos del servicio, ataques a la infraestructura y violaciones a los Términos.
- Cumplir requerimientos de autoridades judiciales o administrativas con competencia, dentro del marco legal aplicable.
- Enviar comunicaciones comerciales sobre nuevos productos o funcionalidades, salvo que el usuario manifieste su oposición a través del centro de preferencias o respondiendo "SUSCRIBIR" en cualquier correo recibido.

4. Derechos del Titular (Derechos ARCO)

Como titular de los datos personales, usted conserva en todo momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (derechos ARCO), así como los derechos complementarios establecidos en el artículo 8 de la Ley 1581 de 2012. Aurora AI Studio habilita mecanismos gratuitos y accesibles para ejercerlos, sin necesidad de apoderado y a través de canales digitales. El ejercicio de cualquiera de estos derechos no condiciona la prestación del servicio ni genera costos para el titular.

1. **Acceso:** conocer qué datos personales tenemos almacenados, la finalidad del tratamiento y los destinatarios de cesiones.
2. **Rectificación:** actualizar datos inexactos, incompletos o desactualizados.
3. **Cancelación / Supresión:** solicitar la eliminación de datos cuando no sean necesarios para la finalidad original, salvo que exista deber legal de conservación.
4. **Oposición:** oponerse al tratamiento por motivos legítimos, en particular al tratamiento con fines comerciales.
5. **Portabilidad:** recibir sus datos en formato estructurado y máquina-legible para transferirlos a otro responsable.
6. **Información:** ser informado sobre la política de privacidad, las transferencias internacionales y los cambios sustanciales al tratamiento.

Para ejercer sus derechos, envíe la solicitud a privacidad@aurora-ai.studio indicando: (i) nombre completo y documento de identidad, (ii) derecho que ejerce, (iii) descripción clara de la solicitud y (iv) medio de respuesta preferido. Responderemos en un plazo máximo de diez (10) días hábiles.

5. Medidas de Seguridad

Aurora AI Studio implementa medidas técnicas, organizativas y legales apropiadas para proteger los datos personales contra accesos no autorizados, alteraciones, divulgaciones o pérdidas. Las medidas se revisan anualmente y se auditan conforme al modelo de madurez de ciberseguridad. Entre las principales medidas se encuentran: cifrado en tránsito con TLS 1.3, cifrado en reposo con AES-256 para bases de datos y volúmenes, segregación de redes mediante VCN en Oracle Cloud Infrastructure, control de acceso basado en roles (RBAC) con principio de mínimo privilegio, autenticación multifactor para todo acceso administrativo, registro inmutable de auditoría y monitoreo continuo con detección de anomalías.

En caso de ocurrir una brecha de seguridad que afecte datos personales, Aurora AI Studio activará el Procedimiento de Respuesta a Incidentes, notificará a la Superintendencia de Industria y Comercio dentro de los plazos legales y comunicará a los titulares afectados cuando exista riesgo relevante para sus derechos. El detalle del procedimiento, los SLAs y la matriz de severidades se encuentran en el documento "Procedimiento de Respuesta a Incidentes" disponible en el centro de documentación.

6. Transferencias y Transmisiones Internacionales

Para prestar el servicio, Aurora AI Studio puede transferir datos personales a proveedores de infraestructura y servicios ubicados fuera de Colombia, principalmente en los Estados Unidos (proveedores de cómputo en nube) y la Unión Europea. Toda transferencia se realiza bajo garantías adecuadas: cláusulas contractuales tipo aprobadas por la autoridad competente, certificaciones internacionales (ISO 27001, SOC 2 Tipo II) del destinatario y compromisos

contractuales específicos de confidencialidad y seguridad. La lista actualizada de países destinatarios y proveedores se mantiene disponible en el portal de transparencia de la plataforma.

Las transmisiones internas entre Aurora AI Studio y sus encargados se rigen por contratos de encargado de tratamiento que replican las obligaciones del artículo 25 de la Ley 1581. El usuario puede solicitar copia de dichas garantías escribiendo a privacidad@aurora-ai.studio. No se realizan transferencias a países considerados como paraísos fiscales o sin nivel adecuado de protección, salvo garantías específicas que se informarían previamente.

7. Conservación y Supresión

Los datos personales se conservan durante el tiempo necesario para cumplir la finalidad para la que fueron recabados y, en todo caso, durante los plazos legales aplicables. Los datos de facturación y soportes contables se conservan por cinco (5) años contados desde la operación, conforme al Estatuto Tributario. Los logs de seguridad y auditoría se conservan por doce (12) meses. Los datos de contenido cargados por el usuario se mantienen mientras la cuenta esté activa y se eliminan en un plazo de noventa (90) días después de la terminación del contrato, salvo orden judicial o deber legal de conservación.

8. Cambios a esta Política

Aurora AI Studio podrá modificar la presente política para reflejar cambios en sus prácticas de tratamiento, en la normativa aplicable o en los servicios ofrecidos. Las modificaciones sustanciales se comunicarán al usuario con treinta (30) días de antelación a su entrada en vigor a través del correo electrónico registrado y del centro de anuncios de la plataforma. El uso continuado del servicio después de la entrada en vigor de los cambios implica aceptación tácita; en caso de discrepancia, el usuario podrá ejercer su derecho de oposición o terminar el contrato sin penalización.